

v1.1

提醒：本範本僅供營運文件初稿參考，正式使用前建議由律師依實際營運模式審閱。

以下簡稱「乙方」

第四條 服務完成標準

14. 乙方依訂單約定時間、局數、場次或指定條件完成服務後，視為該筆服務完成。
15. 若訂單為時間制，以約定開始時間或第一局開局時間作為計算基準，依平台公告規則為準。
16. 若訂單有保底、加時、指定、特殊玩法或其他附加條件，依該訂單成立時之紀錄為準。
17. 若服務期間因客戶因素導致無法完成，例如客戶遲到、失聯、中途離開、設備異常、不配合服務，乙方應立即通知客服，由甲方判定該筆訂單是否計費、改期、退款或部分結算。
18. 若服務期間因乙方因素導致無法完成，例如乙方遲到、失聯、態度不佳、設備異常、中途離開，甲方得依情節扣除報酬、要求補服務、暫停接案或終止合作。

第五條 報酬與抽成

19. 乙方報酬以實際完成且經甲方確認之訂單金額為計算基礎。
20. 甲方得自訂單金額中扣除平台服務費、活動折扣、優惠券、退款、金流手續費、違規扣款或其他必要費用後，再依約定比例計算乙方報酬。
21. 乙方報酬比例為：一般訂單乙方取得訂單金額之 80%；甲方平台服務費為訂單金額之 20%。
22. 若甲方另有職級制度、活動抽成、開幕抽成、特殊單抽成、打賞抽成、加時抽成或獎金制度，依甲方公告或雙方另行約定為準。
23. 客戶透過甲方平台給予乙方之打賞、禮物、加時費或其他額外款項，仍屬平台交易之一部分，應依甲方規則結算。
24. 乙方不得私下向客戶收款、要求匯款、要求轉帳、收取禮物、收取遊戲點數或引導客戶繞過平台付款。
25. 乙方違反前項規定者，甲方得立即終止合作，並得扣除未結算款項作為違約金或損害賠償之一部分。

第六條 結算與付款

26. 甲方依雙方約定週期與乙方結算報酬：結算週期為月結算；付款日為每月 5 號發送至指定錢包再行提領。
27. 乙方應提供正確收款資料。若因乙方資料錯誤導致款項延遲、退回或匯錯，相關責任由乙方自行負擔。
28. 若訂單尚有客訴、退款、爭議、違規調查或金流未入帳情形，甲方得暫緩該筆款項結算。
29. 若乙方有違規、私下交易、損害平台商譽、造成退款或客訴，甲方得自乙方未結算報酬中扣除相關損失。
30. 乙方應自行負擔承攬所得之稅務申報義務。若依法需提供資料或扣繳，乙方應配合甲方辦理。

第七條 禁止私下交易

31. 乙方不得私下向客戶收款、私下接甲方平台客戶訂單、要求客戶加入私人群組或其他平台、向客戶表示私下交易較便宜、引導客戶下次不要透過平台下單、私下販售服務或以任何方式規避甲方平台抽成。
32. 乙方違反本條者，甲方得立即終止合作，並請求違約金新台幣 10,000 元。若甲方實際損害高於違約金，甲方仍得請求超過部分之損害賠償。

第八條 服務安全與禁止事項

33. 乙方不得辱罵、威脅、恐嚇、騷擾、跟蹤或情緒勒索。
34. 乙方不得進行性暗示、猥褻對話、要求裸露、傳送不雅圖片或進行違法性交易。
35. 乙方不得涉及詐欺、賭博、毒品、洗錢、未成年不當互動或其他違法行為。
36. 乙方不得散布客戶個資、聊天紀錄、付款紀錄、訂單資料或私人訊息。
37. 乙方不得冒用他人身分、照片、聲音、年齡、性別、遊戲牌位或經歷。
38. 乙方不得使用外掛、作弊程式、代打、代練、洗分或違反遊戲官方規則之方式服務。
39. 乙方不得攻擊、抹黑、造謠甲方平台、客服、陪陪或客戶。
40. 乙方不得為其他違反法律、公序良俗或甲方平台規範之行為。

第九條 客訴與退款

41. 客戶提出客訴時，乙方應配合甲方提供說明、截圖、語音紀錄、遊戲紀錄或其他相關資料。
42. 若經甲方判定乙方確有未完成服務、失聯、遲到、態度不當、違規、冒用資料或其他可歸責事由，甲方得要求乙方補服務、扣除報酬、退款予客戶、暫停接案、終止合作或請求損害賠償。
43. 若客訴不可歸責於乙方，例如客戶惡意申訴、辱罵乙方、未依約配合、臨時取消或中途失聯，甲方應依平台規則保障乙方已完成部分之報酬。
44. 甲方就客訴、退款及爭議訂單具有初步審查權，乙方如有異議，得提出證據申訴。

第十條 個人資料與保密

45. 乙方同意甲方於合作必要範圍內蒐集、處理及利用乙方資料，包含姓名、身分資料、聯絡方式、Discord ID、收款資料、服務紀錄、訂單紀錄及報酬結算資料。
46. 甲方蒐集乙方資料之目的為身分確認、平台管理、訂單媒合、報酬結算、客訴處理、稅務申報及法令遵循。
47. 乙方不得洩漏客戶、甲方、客服、陪陪、內部公告、營運資料、訂單紀錄、付款資訊或任何非公開資料。
48. 乙方不得未經甲方同意公開 Discord 頻道截圖、客戶對話、平台內部規則或管理紀錄。
49. 本條保密義務於契約終止後仍繼續有效。

第十一條 宣傳素材與肖像授權

50. 乙方提供予甲方之照片、暱稱、聲音介紹、個人簡介、名片資料、作品或其他宣傳素材，乙方保證具有合法使用權。
51. 乙方同意甲方於合作期間內，將前項素材用於平台介紹、接單名片、社群公告、招募宣傳、活動頁面及其他平台營運用途。
52. 乙方終止合作後，得要求甲方停止使用乙方個人宣傳素材。甲方應於合理期間內下架，但已發布且難以立即撤回之歷史紀錄不在此限。
53. 乙方不得提供盜圖、他人照片、未授權 AI 圖、侵權角色圖或其他違法素材。若因此產生爭議，由乙方自行負責。

第十二條 未成年人

54. 乙方如未滿十八歲，應取得法定代理人同意後始得合作。
55. 甲方得要求乙方提供法定代理人同意書及相關身分確認資料。
56. 乙方若隱瞞未成年身分或未取得法定代理人同意，甲方得立即暫停合作，並待確認後再處理未結算款項。

第十三條 契約期間與終止

57. 本契約自_____年_____月_____日起生效。
58. 本契約為不定期合作契約，任一方得提前 3 日通知他方終止合作。
59. 乙方有私下交易或收款、合作期間自行開店、隱瞞身為同業高層管理人員及競業敏感職務、嚴重客訴、洩漏資料、冒用身分、偽造資料、違法行為、多次遲到失聯棄單、損害平台商譽或其他重大違約情形者，甲方得不經預告立即終止合作。
60. 契約終止後，甲方應結算乙方已完成且無爭議之報酬。
61. 若仍有客訴、退款、違規、損害賠償或私下交易調查，甲方得暫緩爭議款項至處理完成。

第十四條 損害賠償

62. 乙方因故意或過失違反本契約，造成甲方、客戶或第三人損害者，乙方應負損害賠償責任。
63. 損害包含但不限於退款、金流手續費、客訴補償、律師費、訴訟費、行政罰鍰、平台商譽損失及客戶流失損失。
64. 甲方因乙方行為遭客戶求償、檢舉、投訴、調查或訴訟時，乙方應配合說明並負擔可歸責於乙方之責任。

第十五條 通知方式

65. 雙方同意 Discord 私訊、Discord 平台公告、電子郵件、LINE 或其他通訊軟體、書面通知均為有效通知方式。
66. 乙方聯絡資料如有變更，應主動通知甲方。乙方未通知導致甲方無法聯繫者，視為甲方已完成通知。

第十六條 準據法與管轄法院

67. 本契約以中華民國法律為準據法。
68. 雙方因本契約發生爭議時，應先誠信協商。
69. 協商不成時，雙方同意以臺灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第十七條 其他約定

70. 本契約未盡事宜，依甲方公告、訂單紀錄、雙方通訊紀錄及中華民國相關法令處理。
71. 甲方得依營運需求修正平台規範、價格、抽成、接單流程、退款規則及結算方式，並以公告或通知方式告知乙方。
72. 本契約部分條款無效者，不影響其他條款效力。
73. 本契約得以紙本簽署、電子簽署、線上勾選同意、Discord 確認或其他可驗證方式成立，均具同等效力。

簽署欄

甲方：_____ 代表人：_____ 日期：_____年_____月_____日

乙方：_____ 身分證字號：_____ 日期：_____年_____月_____日

法定代理人：_____ 身分證字號：_____ 日期：_____年_____月_____日

※乙方未滿十八歲時填寫法定代理人欄位。

附件一：陪陪接單守則

接單前規則

- 74. 接單前請確認自己時間充足。
- 75. 接單前請確認設備、麥克風、網路、遊戲帳號可正常使用。
- 76. 不確定能不能完成時，請勿接單。
- 77. 接案後若臨時有事，需第一時間通知客服。
- 78. 不得接下自己無法提供的服務項目。
- 79. 不得謊報性別、年紀、排位、能力、照片或其他未提及之個人資料。

服務中規則

- 80. 應準時出現並主動確認客戶狀態。
- 81. 服務期間應保持基本禮貌。
- 82. 不得辱罵、嘲諷、冷暴力、敷衍或故意讓客戶不舒服。
- 83. 不得提及私下付款、私下加好友接單或繞過平台。
- 84. 不得要求客戶提供個資、帳號密碼或金錢。
- 85. 不得進行違法、色情、猥褻、騷擾或讓人不舒服的互動。
- 86. 遇到客戶不當言行，應截圖並通知客服處理。

服務完成規則

- 87. 完成服務後應依平台流程回報。
- 88. 若客戶要求加時，應透過平台流程處理。
- 89. 不得私下收加時費。
- 90. 若客戶中途離開，應立即通知客服。
- 91. 若訂單有爭議，不得私下與客戶吵架，應交由客服處理。

禁止私下交易

- 92. 私下收錢。
- 93. 私下接單。
- 94. 私下給客戶價格表。
- 95. 私下引導客戶加入其他群組。
- 96. 私下要求客戶下次找自己。
- 97. 跟客戶說平台抽成太高。
- 98. 跟客戶說私下比較便宜。
- 99. 以朋友名義、個人名義或其他帳號規避平台交易。

違規處罰

- 100.接單後 10 分鐘內未出現：罰款 100 元，並更換陪玩接單。
- 101.亂進老闆語音頻道：罰款 50 元。
- 102.派單不符合資格亂扣 1：罰款 80 元，情節嚴重者將沒收該遊戲身份組三天。
- 103.接單態度差（包括但不限於不說話、施壓等）：經核實後退單，罰款 100 元。
- 104.開掛：經查證後罰款 5,000 元並踢出店鋪。
- 105.私下議論管理客服可檢舉：檢舉人獎金 500 元+黑名單被檢舉人。
- 106.接單期間跟老闆提到其他陪玩店：罰款 200 元。
- 107.接單期間多次詢問老闆私人問題讓老闆不適：禁止接單 3 日+罰款 200 元。
- 108.接牌位單需優先開比老闆低牌位的號 違規：罰款 80 元。
- 109.預約單遲到：罰款 250 元。
- 110.有時間先詢問老闆優先還冠名單 勿有時間未還單去跳其他單：禁止接單 3 日+罰款 200 元。
- 111.派單房點單成功後，禁止繼續傳送任何訊息：30 秒內未自行刪除罰款 50 元。

附件二：報酬與抽成規則

一般訂單

- 112.乙方取得：80 %。
- 113.平台取得：20 %。
- 114.若適用開幕或季節性活動，可填乙方取得高於原定之抽成。若恢復一般制度，可填乙方取得 80%、平台取得 20%，若因違反合約內規則，則可能導致原抽成降低。

打賞與禮物

- 115.客戶透過平台給予乙方之打賞或禮物，依雙方約定比例結算。
- 116.若與一般訂單相同，可寫「打賞與一般訂單採相同抽成比例」。

加時費

- 117.加時費屬於原訂單延伸，依一般訂單抽成比例結算。
- 118.乙方不得私下收取加時費。
- 119.所有加時均需經平台系統或客服確認。

退款處理

- 120.若因乙方因素造成退款，該筆退款金額由乙方報酬中扣除。
- 121.若因客戶因素造成取消或中斷，依平台判定是否部分結算。
- 122.若雙方皆無可歸責原因，由甲方依個案判定處理方式。

附件三：客訴與退款規則

乙方可歸責情形

- 123.遲到。
- 124.失聯。
- 125.臨時棄單。
- 126.服務態度不佳。
- 127.中途離開。
- 128.未依訂單內容服務。
- 129.冒用資料。
- 130.使用不當言語。
- 131.私下交易。
- 132.違反平台規範。

客戶可歸責情形

- 133.客戶遲到。
- 134.客戶失聯。
- 135.客戶中途離開。
- 136.客戶辱罵乙方。
- 137.客戶要求平台未提供之服務。
- 138.客戶設備或網路問題。
- 139.客戶惡意申訴。
- 140.客戶臨時取消。

處理方式

- 141.補服務。
- 142.改期。
- 143.部分退款。
- 144.全額退款。
- 145.扣除乙方報酬。
- 146.暫停乙方接案。
- 147.終止合作。

附件四：違規處分表

違規事項	第一次	第二次	第三次
輕微遲到	警告	扣款	暫停接案
無故失聯	扣除該單報酬	暫停接案	終止合作
臨時棄單	扣除該單報酬	暫停接案	終止合作
態度不佳	警告或扣款	暫停接案	終止合作
辱罵客戶	暫停接案	終止合作	-
私下交易	終止合作	追討損害	-
洩漏個資	終止合作	追究法律責任	-
冒用照片／身分	終止合作	追究損害	-
性騷擾／違法行為	立即終止合作	報警或依法處理	-
惡意抹黑平台	暫停接案或終止合作	追究損害	-

附件五：未成年人法定代理人同意書

本人_____為乙方_____之法定代理人，知悉乙方欲與「深夜不關燈/秋奈電競陪玩」進行網路陪玩、語音陪伴或相關服務之承攬合作。

本人已閱讀並同意：

148. 乙方係以承攬合作身分提供服務，非平台員工。

149. 乙方報酬依完成訂單及抽成規則結算。

150. 乙方應遵守接單規範、客訴規則及禁止私下交易規定。

151. 若乙方違反規範，甲方得依契約處理。

152. 本人同意乙方提供必要個人資料供平台身分確認、報酬結算及合作管理使用。

法定代理人：

身分證字號：

聯絡方式：

簽署日期：_____年_____月_____日

Discord 入職公告版文字

點選「我同意」即表示本人已閱讀並同意《深夜不關燈及秋奈電競陪玩之陪陪承攬合作契約書》、《陪陪接單守則》、《報酬與抽成規則》、《客訴與退款規則》及平台相關公告。

本人理解與平台為承攬合作關係，並非僱傭關係。本人同意遵守平台規範，不私下交易、不洩漏資料、不惡意棄單，並配合平台處理訂單、客訴及結算事宜。

按鈕文字建議：我已閱讀並同意合作規範

機器人紀錄建議：使用者 Discord ID、同意時間、同意版本、契約版本號、是否成年、法定代理人資料是否已補齊。